



A L E S S A N D R O & P A R T N E R ' S
ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANT

Tangerang, 11 September 2026

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus di

Jl. TMP Taruna No.7, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten.

Perihal: GUGATAN PERCERAIAN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

ALESSANDRO DEL PIERO SIHOMBING, S.H., Advokat pada Kantor Hukum **Alessandro & Partner's**, beralamat di Citra Raya, Graha Pesona, Jl. Widara 1 Blok W.41/16, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2026 Nomor: **9/SK/A&P/VIII/2026**, bertindak untuk dan atas nama:

SELVY INDRA MARAHUKU, perempuan, lahir di Malang, 13 April 1980, 3507245304800001, Warga Negara Indonesia, beragama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Citra Raya Cluster Aurora, Blok P.06/88, RT.001/RW.005, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **PENGGUGAT.**

Dengan ini mengajukan **Gugatan Perceraian** terhadap:

MMADUABUCHI DAVIS NDENOJOU, laki-laki, lahir di Ihiala, 1 Maret 1990, 3173010103901005, Warga Negara Nigeria, beragama Kristen, pekerjaan Others, berdasarkan alamat terakhir yang diketahui bertempat tinggal di Apartement Green Park View Tower F1036, RT.008/RW.005, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TERGUGAT.**

Adapun alasan-alasan dan dasar hukum diajukannya Gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum di Republik Indonesia berdasarkan agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor **3173-KW-15072019-0005** tanggal 12 Juli 2019;
2. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen, maka pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian a quo merupakan kewenangan **Pengadilan Negeri**;
3. Bahwa Penggugat pada saat gugatan ini diajukan bertempat tinggal di Perum Citra Raya Cluster Aurora, Blok P.06/88, RT.001/RW.005, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
4. Bahwa tempat kediaman Penggugat tersebut berada dalam wilayah hukum **Pengadilan Negeri Tangerang**;
5. Bahwa Tergugat merupakan Warga Negara Nigeria yang berdasarkan pengetahuan dan informasi terakhir yang diketahui Penggugat pernah bertempat tinggal di Apartement Green Park View Tower F1036, RT.008/RW.005, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang mana alamat tersebut juga sesuai dengan KTP elektronik milik Tergugat;
6. Bahwa alamat tersebut merupakan alamat terakhir Tergugat yang diketahui oleh Penggugat, dan bukan merupakan alamat tempat kediaman Tergugat yang dapat dipastikan pada saat gugatan ini diajukan;
7. Bahwa sejak sekitar bulan Maret 2024, Tergugat telah meninggalkan rumah dan memutus komunikasi dengan Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberikan informasi mengenai keberadaan maupun tempat kediamannya;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan komunikasi dengan Tergugat melalui sarana komunikasi yang selama ini digunakan oleh keduanya, termasuk melalui WhatsApp dan telepon, namun tidak memperoleh tanggapan dan kepastian mengenai keberadaan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti apakah Tergugat masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah kembali ke Negara Nigeria, atau berada di negara lainnya;
10. Bahwa dengan demikian pada saat gugatan ini diajukan, tempat kediaman Tergugat tidak diketahui secara jelas dan pasti oleh Penggugat dan tidak terdapat alamat tempat kediaman Tergugat yang dapat dipastikan untuk kepentingan pemanggilan selain alamat terakhir yang Penggugat ketahui;
11. Bahwa keadaan tersebut memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**, yaitu dalam hal

tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

12. Bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, sedangkan keberadaan dan tempat kediaman Tergugat tidak diketahui oleh Penggugat secara pasti, maka **Pengadilan Negeri Tangerang berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo**;
13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, tidak terdapat alasan hukum bagi ketidakjelasan tempat kediaman Tergugat untuk menghalangi Penggugat memperoleh pemeriksaan dan perlindungan hukum atas perkawinan yang secara faktual telah mengalami keretakan serius dan tidak dapat dipertahankan lagi.

II. TENTANG SAHNYA PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

14. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal **12 Juli 2019** berdasarkan agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **3173-KW15072019-0005**;
15. Bahwa dengan dicatatkannya perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat secara hukum telah secara sah terikat sebagai suami istri beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada hubungan perkawinan tersebut;
16. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal bersama di Perum Citra Raya Cluster Aurora, Blok P.06/88, RT.001/RW.005, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
17. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebelum terjadi permasalahan-permasalahan yang akan Penggugat jelaskan dalam gugatan ini;
18. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a) **Chidera David Mmaduabuchi Okafor**, laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 13 Oktober 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3603-LT27072023-0226** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 27 Juli 2023;
 - b) **Amarachi Cassandra Mmaduabuchi Okafor**, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 13 Oktober 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3603-LT-27072023-0212** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 8 Agustus 2023.

III. TENTANG KEWAJIBAN TERGUGAT YANG TELAH DILALAIKAN

18. Bahwa berdasarkan **Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**, suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
19. Bahwa berdasarkan **Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan**, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
20. Bahwa kewajiban tersebut merupakan konsekuensi hukum yang melekat dari hubungan perkawinan dan bukan semata-mata bentuk kemurahan hati atau pemberian sukarela dari suami kepada istri;
21. Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah sekira-kiranya sejak bulan Maret 2024 dan membawa anak laki-lakinya yang bernama Chidera David Mmaduabuchi Okafor;
22. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah dan dukungan yang semestinya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga kepada Penggugat dan anaknya;
23. Bahwa kelalaian Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat harus menanggung dan memenuhi sendiri kebutuhan kehidupan rumah tangga serta kebutuhan anak tanpa dukungan yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab dari Tergugat;
24. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk kembali menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan cara menghubungi Tergugat melalui WhatsApp;
25. Bahwa upaya Penggugat tersebut tidak mendapatkan itikad baik karena Tergugat tetap tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya;
26. Bahwa keadaan tersebut menunjukkan bahwa Tergugat bukan hanya gagal menjalankan kewajiban material dalam rumah tangga, tetapi juga telah gagal menunjukkan tanggung jawab nyata sebagai kepala rumah tangga untuk mempertahankan kehidupan perkawinan;
27. Bahwa kelalaian tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan memberikan dampak langsung terhadap rumah tangga dan anak-anak;
28. Bahwa oleh karenanya, kelalaian Tergugat dalam menjalankan kewajiban rumah tangga tersebut merupakan salah satu keadaan faktual yang memperkuat kesimpulan bahwa **perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius dan tidak lagi berjalan sebagaimana tujuan perkawinan.**

IV. TENTANG TERPUTUSNYA KOMUNIKASI DAN TIDAK ADANYA KEJELASAN KEBERADAAN TERGUGAT

29. Bahwa sejak sekitar Maret 2024 sekira-kiranya setelah kejadian Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat telah berhenti melakukan komunikasi dengan Penggugat;
30. Bahwa sejak terputusnya komunikasi tersebut, Penggugat tidak lagi memperoleh informasi dari Tergugat mengenai keadaan dirinya, keberadaan Tergugat, pekerjaan Tergugat, tempat tinggal Tergugat maupun sikap dan maksud Tergugat terhadap kelangsungan perkawinan;
31. Bahwa Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat melalui WhatsApp dan telepon, namun upaya tersebut tidak memperoleh tanggapan sebagaimana mestinya;
32. Bahwa terputusnya komunikasi tersebut bukan hanya menyangkut persoalan komunikasi sehari-hari antara suami dan istri, melainkan telah menyebabkan hilangnya kepastian mengenai keberadaan Tergugat serta tidak adanya komunikasi mengenai tanggung jawab dan kelangsungan kehidupan keluarga;
33. Bahwa keadaan demikian berlangsung sampai dengan gugatan ini diajukan;
34. Bahwa dalam suatu perkawinan, komunikasi merupakan bagian penting dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, terlebih ketika terdapat kewajiban terhadap pasangan dan anak-anak;
35. Bahwa ketika komunikasi telah terputus, kewajiban rumah tangga tidak dijalankan dan keberadaan salah satu pasangan tidak lagi diketahui, maka secara faktual kehidupan rumah tangga tersebut telah kehilangan fungsi dan substansinya;
36. Bahwa Penggugat tidak dapat dipaksa untuk terus menerus mempertahankan suatu perkawinan dalam keadaan Tergugat sendiri tidak memberikan kepastian, tidak menjalankan kewajiban rumah tangga sebagaimana mestinya, serta tidak menunjukkan upaya nyata untuk memulihkan hubungan perkawinan.

V. TENTANG KEBERADAAN TERGUGAT YANG TIDAK DIKETAHUI OLEH PENGGUGAT

37. Bahwa Tergugat merupakan Warga Negara Nigeria dan berdasarkan yang diketahui Penggugat, Tergugat pernah bertempat tinggal di wilayah Jakarta Barat yang juga alamat tersebut sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki Tergugat;
38. Bahwa sejak terputusnya komunikasi sekitar pada Maret 2024, Penggugat tidak lagi mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat;
39. Bahwa Penggugat tidak mengetahui apakah Tergugat masih berada di Indonesia, telah kembali ke Nigeria, atau telah berpindah ke negara lainnya;
40. Bahwa Penggugat juga tidak mengetahui alamat tempat tinggal Tergugat saat ini;

41. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya untuk mengetahui keberadaan Tergugat melalui sarana komunikasi yang sebelumnya digunakan, namun tidak memperoleh kejelasan mengenai tempat tinggal Tergugat;
42. Bahwa oleh karena itu, satu-satunya alamat yang dapat diberikan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Tangerang adalah **alamat terakhir Tergugat yang diketahui Penggugat**, yaitu di Apartemen Green Park View Tower F1036, RT.008/RW.005, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
43. Bahwa Penggugat menyerahkan pelaksanaan mekanisme pemanggilan Tergugat kepada Pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, dengan mempertimbangkan status Tergugat sebagai Warga Negara Asing dan tidak diketahuinya tempat kediaman Tergugat saat ini;
44. Bahwa keadaan tidak diketahuinya tempat kediaman Tergugat tersebut bukanlah keadaan yang diciptakan atau direayasa oleh Penggugat, melainkan merupakan konsekuensi dari terputusnya komunikasi dan tidak adanya informasi mengenai keberadaan Tergugat;
45. Bahwa oleh karena itu, ketidakjelasan keberadaan Tergugat tidak sepatutnya menghilangkan hak Penggugat untuk memperoleh kepastian hukum atas status perkawinannya;

VI. TENTANG RUMAH TANGGA YANG TIDAK DAPAT DIPERTAHANKAN LAGI

46. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
47. Bahwa tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila terdapat kehidupan rumah tangga yang harmonis, komunikasi yang baik, tanggung jawab, perhatian, serta pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri;
48. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, unsur-unsur tersebut pada kenyataannya tidak berjalan sebagaimana mestinya;
49. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah dan memutus komunikasi dengan Penggugat sejak sekitar Maret 2024;
50. Bahwa pasca Tergugat meninggalkan rumah pada Maret 2024, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah dalam rumah tangga;
51. Bahwa Tergugat diduga telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan buktinya akan Penggugat lampirkan dalam daftar alat bukti;
52. Bahwa keberadaan dan tempat kediaman Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan tidak diketahui secara pasti oleh Penggugat;
53. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga, namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya;

54. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Penggugat telah sampai pada kesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah menyimpang dari amanat UU Perkawinan;
55. Bahwa mempertahankan perkawinan dalam keadaan demikian justru akan menempatkan Penggugat dalam ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan status perkawinan tanpa adanya kejelasan dari Tergugat;
56. Bahwa oleh karenanya, upaya Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian adalah merupakan bentuk upaya hukum yang harus dilakukan Penggugat untuk mengakhiri ketidakpastian hukum tersebut serta memberikan kepastian hukum bagi Penggugat mengenai status perkawinannya;

VII. TENTANG DASAR HUKUM PERCERAIAN

57. Bahwa berdasarkan **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**, perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
58. Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut telah menegaskan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan bahwa kehidupan perkawinan antara suami dan istri memang telah mengalami keretakan yang serius dan tidak dapat dipertahankan lagi;
59. Bahwa selanjutnya **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** menentukan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
60. Bahwa dalam perkara a quo, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan keretakan yang serius melalui tidak dipenuhinya kewajiban rumah tangga selama kurang lebih 2 (dua) tahun, terputusnya komunikasi sejak Maret 2024, tidak diketahuinya keberadaan Tergugat, serta tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk memulihkan kehidupan rumah tangga;
61. Bahwa berdasarkan seluruh keadaan tersebut, Penggugat berpendapat telah terdapat **cukup alasan menurut hukum** untuk menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri;
62. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan tujuan dan fungsi sebagaimana dikehendaki oleh hukum perkawinan;
63. Bahwa oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah **putus karena perceraian**.

IX. KESIMPULAN

64. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa memang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius dan tidak terdapat alasan untuk dipertahankan lagi;
65. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga, namun tanpa adanya kejelasan dan itikad baik dari Tergugat, upaya yang dilakukan Penggugat akan sia-sia;
66. Bahwa Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum jika harus terus mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat yang secara fakta memang tidak bertanggungjawab memberikan nafkah, tidak diketahui keberadaannya, dan tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
67. Bahwa sangat beralasan secara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sudah selayaknya Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Tangerang dapat dikabulkan demi kepastian hukum.

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan hukum tersebut di atas, Penggugat dengan hormat memohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq. Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;
3. Menyatakan status perkawinan antara Penggugat **SELVY INDRA MARAHUKU** dengan Tergugat **MMADUABUCHI DAVIS NDENOJOU** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan **Nomor 3173-KW-15072019-0005** tanggal 12 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat bukan lagi sebagai suami istri sejak putusan perceraian dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan/atau instansi pencatatan sipil yang berwenang lainnya untuk dicatat dalam register yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Gugatan Perceraian ini diajukan. Atas perhatian dan kebijaksanaan yang diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang telah mengadili perkara ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

HORMAT KAMI

KUASA HUKUM PENGGUGAT

ALESSANDRO DEL PIERO SIHOMBING, S.H

ALESSANDRO & PARTNER'S
ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANT